

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3742/2538

นาย สุรินทร์ พุ่มเพ็ชร กับพวก
นาง จำปี พุ่มเพ็ชร กับพวก

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.วิ.พ. มาตรา 86, มาตรา 248, มาตรา ตาราง 1

ผู้ร้องแต่ละคนและผู้คัดค้านต่างใช้สิทธิเฉพาะตัวยื่นคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ในที่ดินการพิจารณาทุนทรัพย์ของคดีสำหรับผู้ร้องแต่ละคนและผู้คัดค้านต้องพิจารณาแต่ละคนแยกกันเมื่อราคาทรัพย์สินที่ผู้ร้องแต่ละคนและผู้คัดค้านเรียกร้องในชั้นฎีกาซึ่งเป็นทุนทรัพย์ที่พิพาทกันชั้นฎีกาไม่เกิน 200,000 บาทผู้ร้องแต่ละคนและผู้คัดค้านจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 วรรคหนึ่ง เมื่อศาลเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมเป็นการจำเป็นที่จะต้องนำพยานหลักฐานอันเกี่ยวกับประเด็นในคดีมาสืบเพิ่มเติมศาลจะเรียกอะไรมาเป็นพยานหลักฐานเพื่อประกอบคดีอีกก็ได้แม้เป็นพยานหลักฐานของคู่ความฝ่ายที่มีหน้าที่นำสืบก่อนซึ่งศาลสั่งงดสืบพยานไปแล้วก็อยู่ในอำนาจที่จะกระทำได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 86 ฎีกาผู้คัดค้านเพียงแต่ขอให้เพิกถอนคำสั่งศาลชั้นต้นที่อนุญาตให้เดินเผชิญสืบและที่อนุญาตให้ผู้ร้องยื่นบัญชีพยานเพิ่มเติมกับให้ผู้ร้องสืบพยานหลังจากสืบพยานผู้คัดค้านเสร็จมิได้ขอให้ศาลฎีกาพิพากษาแก้คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้ผู้คัดค้านชนะคดีมากกว่าคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เป็นฎีกาที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ซึ่งต้องเสียค่าขึ้นศาลชั้นฎีกา 200 บาทตามตาราง 1 ข้อ 2 (ข) ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ผู้ร้องทั้งห้ายื่นคำร้องขอว่า นางน่วม พุ่มเพชรผู้เป็นมารดาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมที่ดินโฉนดที่ 1847 โดยนางน่วมครอบครองเป็นเนื้อที่ประมาณ 8 ไร่ นางน่วมถึงแก่กรรมเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2520 ผู้ร้องทั้งห้าได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินส่วนที่นางน่วมครอบครองดังกล่าวต่อมาด้วยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันเกินกว่า 10 ปี จึงได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรักษ์ ขอให้มีคำสั่งว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 1847ตำบลหัวชนอน (บ้านกว้าง) อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรีจำนวนเนื้อที่ประมาณ 8 ไร่ เฉพาะส่วนของนางน่วม พุ่มเพชรซึ่งผู้ร้องครอบครองเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องทั้งห้า

ผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 2 ยื่นคำคัดค้านว่า ผู้คัดค้านที่ 1และที่ 2 เป็นบุตรนางน่วม พุ่มเพชร ที่ดินโฉนดเลขที่ 1847มีเจ้าของถือกรรมสิทธิ์รวม 3 คน คือ ผู้คัดค้านที่ 3 นายดีพุ่มเพชร และนางน่วม พุ่มเพชร ที่ดินดังกล่าวทางด้านทิศเหนือทายาทของนายดีได้ครอบครองเป็นสัดส่วนแล้ว คงเหลือด้านทิศใต้เนื้อที่ประมาณ 12 ไร่เศษ ผู้ร้องที่ 2 ที่ 4 ที่ 5 และผู้คัดค้านทั้งสาม ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมได้ร่วมกันครอบครองโดยยังมิได้แบ่งแยกเป็นสัดส่วน นางน่วมไม่ได้ครอบครองที่ดินเนื้อที่ 8 ไร่ ดังคำร้องขอ แต่ได้ครอบครองร่วมกับผู้คัดค้านที่ 1 ทางด้านทิศใต้ โดยยังมิได้แบ่งแยกเป็นสัดส่วน หลังจากนางน่วมถึงแก่กรรม ผู้คัดค้านที่ 1 ที่ 2 และผู้ร้องที่ 2ที่ 4 ที่ 5 ได้ร่วมกันครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินส่วนของนางน่วมต่อมาด้วยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่า 10 ปี ดังนั้นผู้คัดค้านที่ 1 ที่ 2และผู้ร้องที่ 2 ที่ 4 ที่ 5 จึงได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินเฉพาะส่วนของนางน่วมโดยการครอบครองปรักษ์ ส่วนผู้ร้องที่ 1 และที่ 3ไม่ได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 1847 ดังคำร้องขอแต่ต่างคนต่างมีครอบครอง และย้าย

ภูมิลำเนาออกไปจากที่ดินดังกล่าวนานประมาณ 30-40 ปีแล้ว โดยไม่เคยเข้ามาเกี่ยวกับที่ดินดังกล่าวอีกเลย ขอให้มีคำสั่งว่า ผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 2 ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 1847 ตำบลหัวขนอน (บ้านกว้าง) อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เฉพาะส่วนของนางน่วมพุ่มเพชร ร่วมกับผู้ร้องที่ 2 ที่ 4 และที่ 5 โดยการครอบครองปรปักษ์และยกคำร้องขอของผู้ร้องที่ 1 และที่ 3

ผู้คัดค้านที่ 3 ยื่นคำร้องว่า ผู้คัดค้านที่ 3 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินโฉนดเลขที่ 1847 ทางด้านทิศใต้เนื้อที่ประมาณ 12 ไร่เศษ ซึ่งผู้ร้องที่ 2 ที่ 4 ที่ 5 และผู้คัดค้านทั้งสามได้ร่วมกันครอบครองโดยยังมีได้แบ่งแยกเป็นสัดส่วนนางน่วมพุ่มเพชร ไม่ได้ครอบครองที่ดินโฉนดเลขที่ 1847 มีเนื้อที่ประมาณ 8 ไร่ ดังคำร้องขอแต่ได้ครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าวทางด้านทิศใต้ร่วมกับผู้คัดค้านที่ 1 โดยยังมีได้แบ่งแยกเป็นสัดส่วน นางน่วมและผู้คัดค้านที่ 1 จึงมีกรรมสิทธิ์ร่วมกันในที่ดินดังกล่าวทางด้านทิศใต้คนละครึ่ง ต่อมาเมื่อปี 2524 ซึ่งเป็นเวลาหลังจากที่นางน่วมถึงแก่กรรมแล้ว ผู้คัดค้านที่ 1 ได้โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงดังกล่าว เฉพาะส่วนของตนให้แก่ผู้คัดค้านที่ 3 ผู้คัดค้านที่ 3 จึงมีกรรมสิทธิ์รวมร่วมกับทายาทของนางน่วมซึ่งครอบครองปรปักษ์ที่ดินดังกล่าวฝ่ายละครึ่งสำหรับผู้ร้องที่ 1 และที่ 3 ไม่ได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินโฉนดที่ 1847 ดังคำร้องขอเนื่องจากต่างได้ย้ายภูมิลำเนาออกไปจากที่ดินแปลงดังกล่าวนานประมาณ 30-40 ปีแล้ว และไม่เคยเข้ามาเกี่ยวข้องกับที่ดินแปลงดังกล่าว ขอให้ยกคำร้องขอของผู้ร้องทั้งห้า

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าที่ดินพิพาทคือที่ดินส่วนทิศใต้ของที่ดินโฉนดเลขที่ 1847 ตำบลหัวขนอน (บ้านกว้าง) อำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 9 ไร่ 1 งาน 4 ตารางวานั้น ครึ่งหนึ่งเฉพาะส่วนของนางน่วม พุ่มเพชรหรือพุ่มเพชรตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องที่ 2 ที่ 4 ที่ 5 และผู้คัดค้านที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันโดยการครอบครองปรปักษ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1382 ส่วนอีกครึ่ง

หนึ่งคงเป็นของผู้คัดค้านที่ 3 ทั้งนี้โดยผู้ร้องที่ 2 ที่ 4 ที่ 5 และผู้คัดค้านทั้งสามยังคงครอบครองร่วมกันยังมีได้แบ่งแยกการครอบครองเป็นสัดส่วน คำร้องขอของผู้ร้องที่ 1 ที่ 3 และคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกเสียทั้งสิ้น

ผู้ร้อง ทั้ง ห้า อุทธรณ์

ผู้คัดค้านทั้งสามอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่อนุญาตให้เดินเผชิญสืบตามคำร้องของผู้ร้องทั้งห้า รับบัญชีระบупยานเพิ่มเติมของผู้ร้องทั้งห้าและอนุญาตให้ผู้ร้องทั้งห้านำพยานเข้าสืบหลังจากสืบพยานผู้คัดค้านทั้งสามเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำคัดค้านของผู้คัดค้านที่ 1 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำสั่งศาลชั้นต้น

ผู้ร้องทั้งห้าและผู้คัดค้านทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ผู้ร้องทั้งห้าฎีกาขอให้พิพากษาว่าที่ดินพิพาทซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของที่ดินโฉนดที่ 1847 เนื้อที่ 9 ไร่ 1 งาน 4 ตารางวา ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องทั้งห้าตามแนวเขตที่ระบุในแผนที่วิวาทโดยการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1382 ปรากฏว่าแนวเขตที่ดินที่ระบุในแผนที่วิวาทที่ผู้ร้องที่ 1 นำชี้ว่าเป็นของผู้ร้องที่ 1 ซึ่งครอบครองเป็นสัดส่วนเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 15 ตารางวา ผู้ร้องที่ 2 นำชี้ว่าเป็นของผู้ร้องที่ 2 ซึ่งครอบครองเป็นสัดส่วนเนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 6 ตารางวา ผู้ร้องที่ 3 นำชี้ว่าเป็นของผู้ร้องที่ 3 ซึ่งครอบครองเป็นสัดส่วนเนื้อที่ 2 งาน 76 ตารางวา ผู้ร้องที่ 4 นำชี้ว่าเป็นของผู้ร้องที่ 4 ซึ่งครอบครองเป็นสัดส่วนเนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 22 ตารางวา ผู้ร้องที่ 5 นำชี้ว่าเป็นของผู้ร้องที่ 5 ซึ่งครอบครองเป็นสัดส่วนเนื้อที่ 1 ไร่ 50 ตารางวา ส่วนผู้คัดค้านที่ 1 ฎีกาว่า เดิมที่ดินพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์รวมระหว่างผู้คัดค้านที่ 3 โดยมีได้แบ่งแยกกรรมสิทธิ์การครอบครองเป็นสัดส่วน

นางน่วม พุ่มเพชร เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทกิ่งหนึ่ง ผู้คัดค้านที่ 1 ได้กรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทเฉพาะส่วนของนางน่วมโดยการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1382 ร่วมกับผู้ร้องที่ 2 ที่ 4 ที่ 5 และผู้คัดค้านที่ 2 ผู้คัดค้านที่ 1 ขอให้พิพากษาว่าผู้คัดค้านที่ 1 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ 1 ใน 5 ส่วนของที่ดินเฉพาะส่วนของนางน่วมซึ่งเท่ากับเนื้อที่ 3 งาน 70 4/10 ตารางวา ในชั้นพิจารณาของศาลชั้นต้น คู่ความแถลงรับกันสรุปได้ว่าที่ดินพิพาทราคาไร่ละ 50,000 บาท ดังนั้น ที่ดินที่ผู้ร้องแต่ละคนและผู้คัดค้านที่ 1 เรียกร้องว่าเป็นของตนนั้นมีราคาไม่เกิน 200,000 บาทคดีนี้เป็นคดีที่ผู้ร้องแต่ละคนและผู้คัดค้านที่ 1 ต่างใช้สิทธิเฉพาะตัวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 การพิจารณาทุนทรัพย์ของคดีสำหรับผู้ร้องแต่ละคนและผู้คัดค้านที่ 1 ต้องพิจารณาแต่ละคนแยกกัน เมื่อปรากฏว่าราคาทรัพย์สินที่ผู้ร้องแต่ละคนและผู้คัดค้านที่ 1 เรียกร้องในชั้นฎีกาซึ่งเป็นทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกิน 200,000 บาท ผู้ร้องแต่ละคนและผู้คัดค้านที่ 1 จึงฎีกาในข้อเท็จจริงไม่ได้ เพราะต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง ฎีกาของผู้ร้องทั้งห้าและผู้คัดค้านที่ 1 ดังกล่าวข้างต้นเป็นฎีกาในข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าว ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

คงมีปัญหาข้อกฎหมายที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้คัดค้านทั้งสามว่า การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้เดินเผชฌนสืบตามคำร้องของผู้ร้องทั้งห้า รับบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมของผู้ร้องทั้งห้า และให้ผู้ร้องทั้งห้าสืบพยานภายหลังที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้งดสืบพยานผู้ร้องทั้งห้าไปแล้ว และหลังจากสืบพยานผู้คัดค้านทั้งสามเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นการชอบหรือไม่ ผู้คัดค้านทั้งสามฎีกาว่า ในชั้นชี้สองสถานศาลชั้นต้นกำหนดให้ผู้ร้องทั้งห้ามีหน้าที่นำสืบก่อน แล้วต่อมามีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ร้องทั้งห้าเลื่อนคดีและให้งดสืบพยานผู้ร้องทั้งห้าเสียกับให้นัดสืบพยานผู้คัดค้านทั้งสามต่อไป ครั้นระหว่างสืบพยานผู้คัดค้านและนัดเดินเผชฌนสืบของฝ่ายผู้คัดค้าน ผู้ร้องทั้งห้ายื่น

คำร้องขอระบุนโยบายเพิ่มเติมและขออนุญาตนำพยานเข้าสืบกับขอเงินเผชญีสืบด้วย ศาลชั้นต้นกลับมีคำสั่งอนุญาตซึ่งเป็นการไม่ชอบเพราะมีผลเท่ากับว่าศาลชั้นต้น อนุญาตให้ผู้ร้องทั้งห้าเลื่อนคดี และเป็นการเปลี่ยนหน้าที่นำสืบโดยผู้คัดค้านทั้งสาม ไม่ยินยอม ผู้คัดค้านทั้งสามไม่สามารถถามค้านพยานผู้ร้องทั้งห้าได้เพราะจะเป็นการ ให้สัตยาบันแก่การพิจารณาที่ผิดระเบียบนั้นเห็นว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง มาตรา 86 วรรคท้ายในกรณีเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม เมื่อศาล เห็นว่าเป็นการจำเป็นที่จะต้องนำพยานหลักฐานอันเกี่ยวกับประเด็นในคดีมาสืบเพิ่ม เต็ม ศาลจะเรียกอะไรมาเป็นพยานหลักฐานเพื่อประกอบคดีอีกก็ได้ แม้จะเป็นพยาน หลักฐานของคู่ความฝ่ายที่มีหน้าที่นำสืบก่อนซึ่งศาลสั่งดสืบพยานไปแล้วก็ตาม ก็อยู่ในอำนาจของศาลที่จะกระทำได้ ซึ่งในคดีนี้ศาลชั้นต้นก็หยิบยกเหตุผลในคำสั่งว่า หากศาลสูงไม่เห็นด้วยกับคำสั่งที่ตัดพยานผู้ร้องก็อาจย้อนสำนวนมาให้ศาลชั้นต้น ดำเนินกระบวนการพิจารณาใหม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่คู่ความทุกฝ่าย ฝ่ายผู้คัดค้าน ที่ได้ทำการสืบพยานไปบ้างแล้วก็ได้สืบพยานอย่างเต็มที่ ทั้งผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 2 ก็ ร้องขอครอบครองประทับอยู่ด้วย ผู้ร้องหรือผู้คัดค้านจะนำพยานเจ้าสืบก่อนหรือหลัง ก็ไม่ทำให้ได้เปรียบเสียเปรียบกันแต่อย่างใดนอกจากนี้พยานผู้คัดค้านก็ยังสืบไม่ เสร็จ ซึ่งผู้คัดค้านมีสิทธินำพยานเข้าสืบได้อีกจนสิ้นกระแสความ ศาลชั้นต้นจึง อนุญาตให้ผู้ร้องทั้งห้า นำพยานเข้าสืบได้ภายหลังที่ได้สืบพยานผู้คัดค้านทั้งสามเสร็จ สิ้น และปรากฏว่าศาลชั้นต้นได้ให้โอกาสแก่ผู้คัดค้านทั้งสามถามค้านพยานผู้ร้องทั้ง ห้าแล้ว แต่ผู้คัดค้านทั้งสามไม่ตั้งใจถามค้านเอง คำสั่งศาลชั้นต้นดังกล่าวเป็นการ ปฏิบัติไปโดยชอบ ฎีกาของผู้คัดค้านทั้งสามข้อนี้ฟังไม่ขึ้น หนึ่งฎีกาปัญหาข้อ กฎหมายของผู้คัดค้านทั้งสามดังกล่าวข้างต้น เพียงขอให้เพิกถอนคำสั่งของศาลชั้น ต้นที่อนุญาตให้เงินเผชญีสืบตามคำร้องของผู้ร้องทั้งห้า และคำสั่งของศาลชั้นต้นที่ อนุญาตให้ผู้ร้องทั้งห้า ยื่นบัญชีพยานเพิ่มเติมและคำสั่งของศาลชั้นต้นที่อนุญาตให้ผู้ ร้องทั้งห้าสืบพยานหลังจากสืบพยานผู้คัดค้านทั้งสามเสร็จเรียบร้อยแล้วเท่านั้น มิได้

ขอให้ศาลฎีกาพิพากษาแก้คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้ผู้คัดค้านทั้งสามชนะคดีมากกว่า คำพิพากษาศาลอุทธรณ์โดยอาศัยข้ออ้างตามปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าว เป็นฎีกาที่มี คำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ ผู้คัดค้านแต่ละคนต้องเสีย ค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาคนละ 200 บาท ตามตาราง 1ข้อ 2(ข) ท้ายประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง แต่ผู้คัดค้านทั้งสามเสียค่าขึ้นศาลชั้นฎีการวมกันมาอย่างคดีมีทุน ทรัพย์จึงต้องคืนค่าขึ้นศาลส่วนที่เกินแก่ผู้คัดค้านทั้งสาม"

พิพากษายืน และยกฎีกาของผู้ร้องทั้งห้า และคืนค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาในส่วนที่ เกินจาก 600 บาท ให้แก่ผู้คัดค้านทั้งสาม

(อำนวยการ สุขพรหม-ปรีชา นาคพันธุ์-ระพินทร บรรจงศิลป์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>